

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 의약품 및 진료재료 계약 부적정
2. 관계기관 : ▽ ▽ · ◎◎▼▼■ ■
3. 내 용 : ▼▼■ ■에서는 입소자의 응급상황 시 필요한 상비약 등 의약품 구매계약 및 진료재료 단가계약을 체결하고 있습니다.

가. 관계법령 및 판단기준

1) 가격조사에 관하여

공단 「계약사무규정」 제12조(예정가격의 결정기준) 제1항제1호에 따르면 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격, 법령의 규정에 의하여 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격의 범위 안에서의 거래실례가격 이라고 정하고 있으며, 같은 규정 제14조(거래실례가격 및 표준시장단가에 의한 예정가격의 결정) 제1항제3호에서는 이사장 또는 계약담당자가 2이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격으로 결정한다고 정하고 있습니다.

따라서 계약담당자는 물품구매 계약 추진 시 물품 단가에 대하여 철저한 가격조사를 실시 후 적정한 금액으로 계약을 체결하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 ▼▼■ ■ 종합감사 시 의약품 및 진료재료 구매계약을 확인한 결과, [표 1]과 같이 ▽ ▽ ▼▼■ ■에서는 비급여 의약품 7종에 대하여 최소 3% 최대 30% 차이를 보이며, ◎◎▼▼■ ■에서는 [표 2]와 같이 진료재료 22종에 대하여 최소 2% 최대 32% 차이가 나는 것으로 확인되었습니다.

나. 단가계약 품목발주에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

조달청 「물품구매(제조)계약 특수조건」 제22조(단가계약) 제1항에 단가계약에

대한 납품은 계약조건에 따라 납품수량, 납품기한, 납품장소, 인도조건, 분할납품 여부, 기타 필요한 사항 등을 명시하여 계약담당공무원이 발급하는 납품요구서에 따른다고 정하고 있습니다.

또한, 공단 「계약사무규정」 제112조(지체상금) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 기획재정부령이 정하는 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약상대자의 책임 없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○▼▼■□에서는 단가계약 품목에 대하여 원활한 수급을 위해 납품요구서에 따라 납품수량, 납품기한 등을 준수하여 계약상대자는 납품하여야 하며, 요양원에서는 정확한 검수를 통해 계약 이행여부를 확인하여야 합니다.

그런데 2023년 ○○▼▼■□ 종합감사 시 단가계약 품목에 대하여 발주·납품내역을 확인한 결과, [표 3]과 같이 의약품, 진료재료 발주 시 납품 기한 명시 없이 발주되어 물품 납품 지체 일수를 산정하기 불가능한 사항으로 확인되었습니다.

[표 3] 의약품 및 진료재료 발주·입고일자 내역

구분		추정 발주일	납품일자	납품기간
약품	들코락스좌약 등 5종	2023.03.09.	2023.03.27.	19
	백색바세린 등 4종	2023.02.01.	2023.2.3.(1종), 2.9.(3종)	9
	생리식염수 등 10종	2023.01.05.	2023.01.09.	5
	유락신연고 등 4종	2022.12.08.	2022.12.13.	6
	들코락스좌약 등 4종	2022.11.03.	2022.11 .07.	5
	삼아리도맥스크림 8종	2022.09.19.	2022.09.22	4
	생리식염수액 등 4종	2022.06.13.	2022.06.28.	16
	유락신연고 등 2종	2022.05.06.	2022.05.09.	4
	대한50%포도당주 21종	2022.04.01.	2022.4.22.(1종), 4.25.(12종), 4.27.(2종)	28
진료 재료	hydrogel 등 6종	2023.03.03.	2023.3.9.(6종), 3.30.(1종)	28
	fix roll 등 5종	2023.02.01.	2023.2.1.(4종), 2.16.(1종)	16
	latex glove 등 11종	2023.01.05.	2023.01.17.	13
	알콜스왑 등 3종	2022.12.08.	2022.12.12.	5

구분		추정 발주일	납품일자	납품기간
	latex glove 등 2종	2022.11.03.	2022.11.10.	8
	혈당스틱 등 2종	2022.10.05.	2022.10.07.	3
	종이반창고 등 5종	2022.09.19.	2022.09.22.	4
	latex glove 등 5종	2022.08.10.	2022.08.11.	2
	fix roll 등 7종	2022.06.13.	2022.06.30.	18
	종이반창고 등 46종	2022.04.21.	2022.04.27.	7

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

○ ▽ ▽ ・ ○○▼▼■ ■장은

- 향후 계약체결 시 관련 법률을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다. (통보)